

Manual para Solicitação de Direito de Exploração de Satélite

AGOSTO DE 2023 - VERSÃO 02



Passo a passo

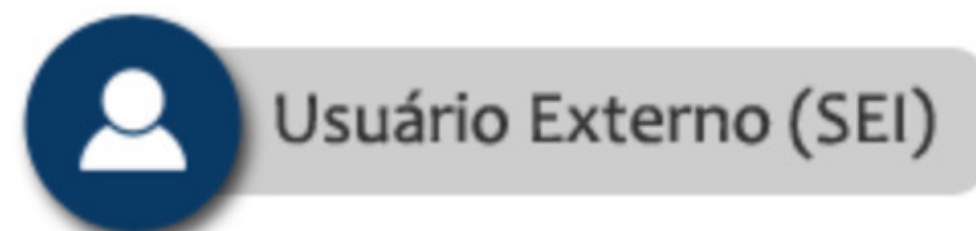
1) Sistema Eletrônico de Informações - SEI

O interessado deve acessar a página do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, clicando [AQUI](#) ou acessando o site da Anatel (<http://www.gov.br/anatel>) e clicando no menu principal -> Centrais de Conteúdo -> Processo Eletrônico (SEI).



2) Usuário Externo (SEI)

Na tela do Processo Eletrônico (SEI), procurar a seção Usuário Externo do SEI e clicar na imagem:



◆ Atenção

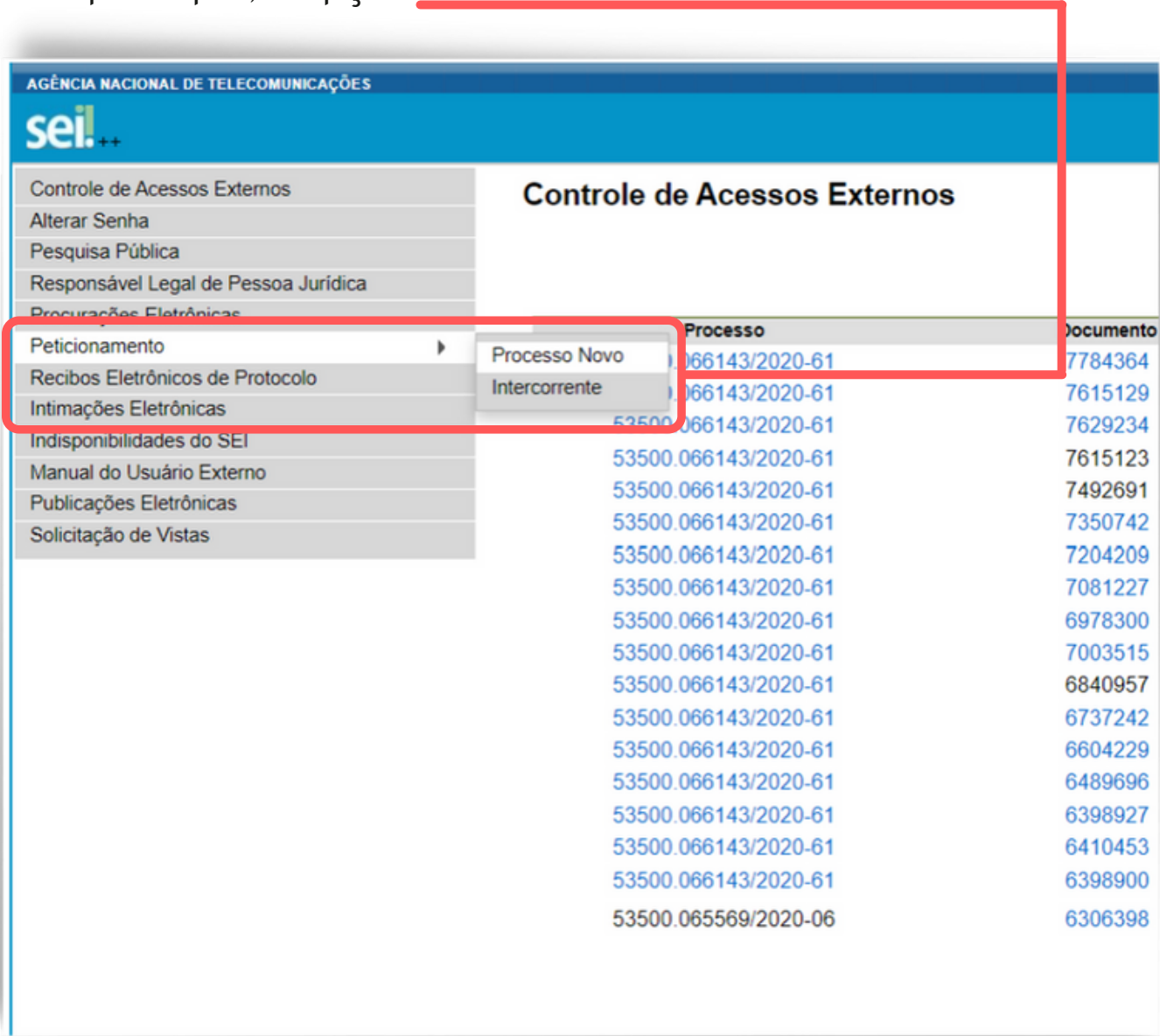
Caso o interessado não possua acesso ao SEI, consultar as orientações disponíveis no Manual do Usuário Externo do SEI, clicando na imagem abaixo, para a obtenção do referido acesso.



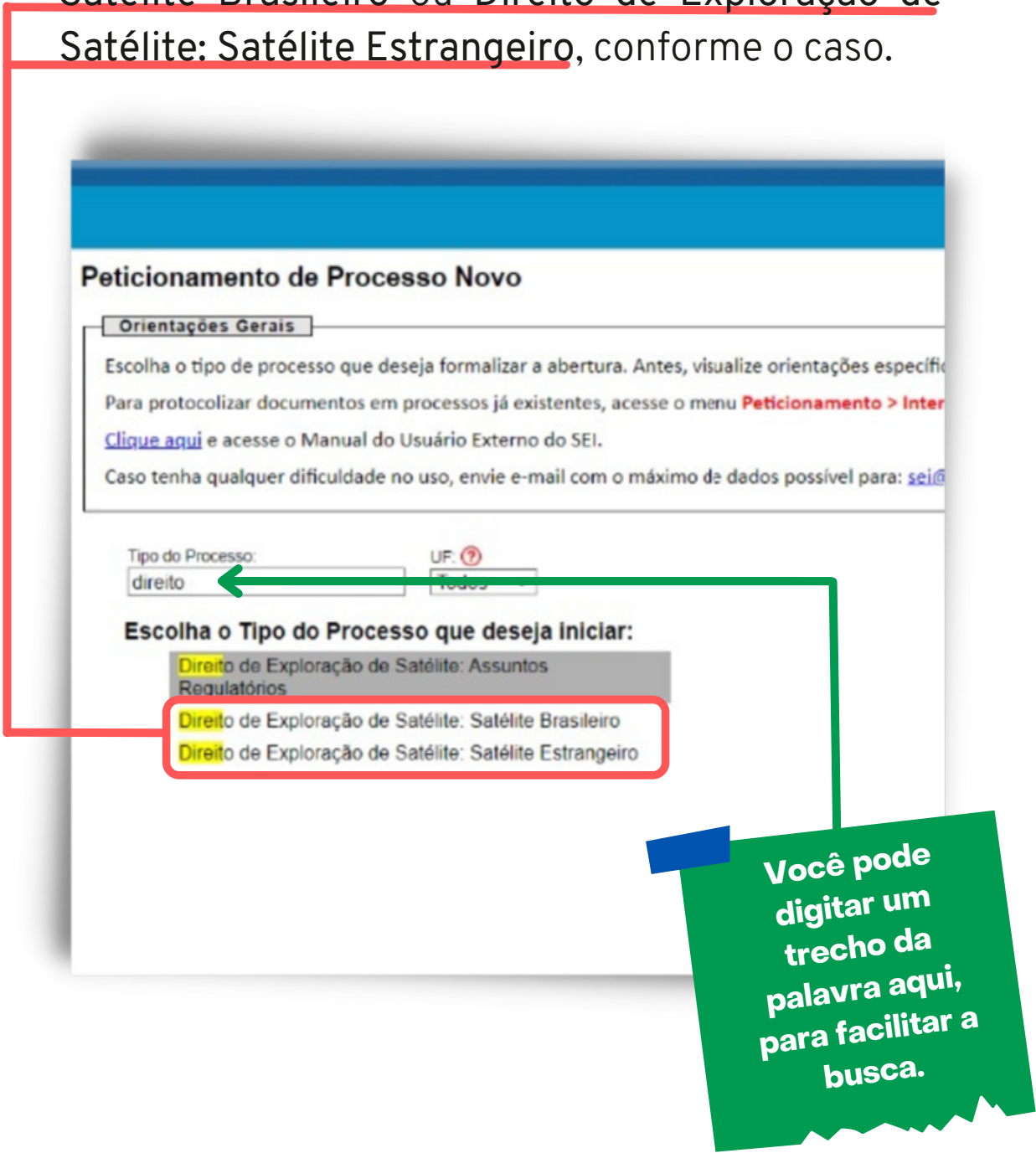
Passo a passo

3) Peticionamento

Após efetuar o login no SEI, acesse, no menu à esquerda da tela principal, a opção Peticionamento -> Processo Novo.



Na tela de Peticionamento de Processo Novo, em *Escolha o Tipo do Processo que deseja iniciar*, selecione o tipo Direito de Exploração de Satélite: Satélite Brasileiro ou Direito de Exploração de Satélite: Satélite Estrangeiro, conforme o caso.



Passo a passo

Na próxima página, deverão ser preenchidos os campos contidos nas seções *Formulário de Peticionamento* e *Documentos*.

Petitionamento de Processo Novo

Tipo de Processo: Direito de Exploração de Satélite: Satélite Brasileiro

Orientações sobre o Tipo de Processo

Para solicitações em geral sobre a outorga do serviço definido para o presente tipo de processo. Este peticionamento possui modelo de Requerimento padrão e Anexos Obrigatórios.

Formulário de Peticionamento

Especificação (resumo limitado a 50 caracteres):

Interessados: ☐ Pessoa Física ☐ Pessoa Jurídica

Tipo	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
------	----------	-------------------

Documentos

Os documentos devem ser carregados abaixo, sendo de sua exclusiva responsabilidade a conformidade entre os dados informados e os documentos. Os Níveis poderão alterá-los a qualquer momento sem necessidade de prévio aviso.

Documento Principal: Requerimento de Direito de Exploração de Satélite (clique aqui para editar conteúdo)

Nível de Acesso:

Documentos Complementares (100 Mb):

Nenhum arquivo selecionado

Tipo de Documento: Complemento do Tipo de Documento:

Nível de Acesso:

Formato: ☐ Nato-digital ☐ Digitalizado

Nome do Arquivo	Data	Tamanho	Documento
-----------------	------	---------	-----------

Na seção *Formulário de Peticionamento*, deverá, obrigatoriamente, preencher o campo Especificação (resumo limitado a 50 caracteres), com uma indicação sobre o pleito. Por exemplo: *obtenção do direito de exploração satélite ANASAT, prorrogação do direito do satélite ANASAT, frequências adicionais ao direito satélite ANASAT.*

Formulário de Peticionamento

Especificação (resumo limitado a 50 caracteres):

obtenção do direito de exploração satélite ANASAT

Ainda na seção *Formulário de Peticionamento*, selecione, no campo *Interessados*, a opção *Pessoa Jurídica* e, na sequência, preencha com o nº do CNPJ, clique em *Validar* (de forma a ser preenchido automaticamente a Razão Social associada ao CNPJ, caso já conste na base do SEI) e, em seguida, clique em *Adicionar*.

Interessados: ☐ Pessoa Física ☒ Pessoa Jurídica

CNPJ: Validar

Razão Social: Adicionar



Passo a passo

Caso o CNPJ não esteja na base do SEI, uma nova janela se abrirá, solicitando o preenchimento dos dados do CNPJ de interesse.

Cadastro de Interessado - Pessoa Jurídica

Natureza
☒ Pessoa Jurídica

Formulário de Cadastro

Tipo de Interessado:
▼

Razão Social:

CNPJ:
04.568.354/0001-98

Telefone:

E-mail: _____ Sítio na Internet: _____

Endereço: _____ Bairro: _____

Estado: ▼ Cidade: ▼ CEP: _____

Salvar

Após o preenchimento, clique em Salvar. Assim, a Razão Social será preenchida e deverá clicar em Adicionar.

Na sequência, na seção *Documentos*, deverão ser preenchidos os dados constantes no Documento Principal: Requerimento de Direito de Exploração de Satélite, o qual abrirá após clicar em seu link. Deverão ser preenchidos e selecionados os campos indicados no item 1 do Requerimento, Identificação do Interessado no Processo.

1. IDENTIFICAÇÃO DO INTERESSADO NO PROCESSO

Nome ou Razão Social	_____
CPF ou CNPJ	_____

Marque com um "X" a opção correspondente:

☐	Peticionamento em interesse próprio como Pessoa Física; ou
☐	Peticionamento representando terceiro, Pessoa Jurídica ou Pessoa Física

No caso de "Peticionamento representando terceiro, Pessoa Jurídica ou Pessoa Física", deverá ser informado o nome e o cargo do responsável legal, bem como o endereço e o telefone para contato.

Em caso de dúvidas sobre os procedimentos de vinculação de responsável legal, consulte o Manual do Usuário Externo do SEI.

Orienta-se que a interessada efetue a emissão de Procuração Eletrônica para o usuário externo do pleito previamente. Para tanto, deverá ser verificado o item 7 do Manual do Usuário Externo do SEI.



Passo a passo

Na sequência, observar o disposto no item 2 do Requerimento (Informações sobre o Requerimento) e no item 3, Tipo de Solicitação, preencher de acordo com o tipo do pleito. Verificar as observações dispostas no item 3.1.

2.

INFORMAÇÕES SOBRE O REQUERIMENTO

2.1.

A exploração de satélite sobre o território brasileiro associada ao serviço fixo

2.2.

Este Requerimento se destina à formalização da solicitação de Direito de Exp

2.3.

Os dados informados por meio deste formulário não isentam a exploradora

3.

TIPO DE SOLICITAÇÃO

Marque com um "X" a opção correspondente:

☐	Obtenção de Novo Direito de Exploração de Satélite (GEO) ou do Sistema de Satélites (N
☐	Prorrogação de Direito de Exploração de Satélite (GEO) ou do Sistema de Satélites (NGE
☐	Alteração de Direito de Exploração de Satélite (GEO) ou do Sistema de Satélites (NGEO)

3.1.

Para o caso de prorrogação ou alteração de Direito de Exploração de Satélit
(ou 6, se for o caso) deste requerimento.

Para o caso de Prorrogação ou Alteração de Direito de Exploração, deverá ser indicado o nº do processo que conferiu anteriormente o Direito de Exploração.

Em seguida, deverão ser preenchidas as informações indicadas no item 4 do Requerimento, Informações Gerais da Solicitação.

Nome do Satélite (GEO) ou do Sistema de Satélites (NGEO)
Operador do Satélite (GEO) ou do Sistema de Satélites (NGEO)
País de origem do Satélite (GEO) ou do Sistema de Satélites (NGEO)
CNPJ do Operador (em caso de satélite brasileiro)
Representante Legal do Operador do Satélite (GEO) ou Sistema (NGEO), em caso de satélite estrangeiro
CNPJ do Representante Legal do Operador do Satélite (em caso de satélite estrangeiro)
Prazo para o Direito de Exploração, não extrapolando aquele conferido no país de origem no caso de satélite estrangeiro
Indicação do número de parcelas do Preço Público a serem geradas, observado o limite de número máximo de parcelas (igual ao prazo, em anos, do Direito de Exploração de Satélite)
Observações adicionais (indicar quaisquer outras informações que julgar relevante)

Frequências de Descida				
Transponders	Limite Inferior (MHz)	Limite Superior (MHz)	Polarização	Largura de Faixa (MHz)

Frequências de Subida				
Transponders	Limite Inferior (MHz)	Limite Superior (MHz)	Polarização	Largura de Faixa (MHz)

Caso seja necessário acrescentar mais linhas na tabela do item 4.2, basta clicar com o botão direito do “mouse” em cima da tabela e ir na opção *Linha – Inserir linhas abaixo*.

Na sequência, deverá ser preenchido o item 5, Informações Técnicas Simplificadas do Satélite Geoestacionário, ou item 6, Informações Técnicas Simplificadas do Sistema de Satélites Não_Geoestacionários, conforme o tipo sistema (GEO ou não-GEO).



Passo a passo

Para o item 5, Informações Técnicas Simplificadas do Satélite Geoestacionário, deverão ser fornecidas as seguintes informações:

- Nome do Satélite
- Posição Orbital do Satélite
- Redes de Satélite correspondentes na UIT (Filings)
- Data de Lançamento
- Data prevista para início de operação comercial no Brasil
- Precisão do Controle Orbital
- Número e localização das gateways no Brasil (caso haja previsão de instalação)
- Área de Cobertura Associada ao Direito de Exploração

Também deverão ser fornecidas as frequências de operação do satélite (subida e descida) e tipo de polarização (linear ou circular)
Caso haja previsão de estações TT&C no Brasil, descrever características técnicas simplificadas:

- Localização da Estação TT&C (Município/UF)
- Frequência Inicial (MHz)
- Frequência Final (MHz)
- Sentido (subida/descida)
- Função (Telemetria, Rastreo ou Controle)

Para o item 6, Informações Técnicas Simplificadas do Sistema de Satélites Não-Geoestacionários, deverão ser fornecidas as seguintes informações:

- Nome do Sistema de Satélite
- Número de Satélites associados
- Redes de Satélite correspondentes na UIT (Filings)
- Data de Lançamento
- Data de início de operação comercial no país de origem
- Data prevista para início de operação comercial no Brasil
- Precisão do Controle Orbital
- Número e localização das gateways no Brasil (caso haja previsão de instalação)
- Área de Cobertura associada ao Direito de Exploração

Também deverão ser fornecidas as frequências de operação do satélite (subida e descida) e tipo de polarização (linear ou circular)
Deverão ser apresentados os Parâmetros orbitais simplificado do sistema:

- Número Total de Satélites do Sistema
- Número de Planos Orbitais
- Ângulo de Inclinação dos Planos Orbitais
- Número de Satélites por Plano Orbital
- Altitudes máxima e mínima, considerando todos planos orbitais

Caso haja previsão de estações TT&C no Brasil, descrever características técnicas simplificadas:

- Localização da Estação TT&C (Município/UF)
- Frequência Inicial (MHz)
- Frequência Final (MHz)
- Sentido (subida/descida)
- Função (Telemetria, Rastreo ou Controle)

Também deverão ser apresentados o Plano de Frequências, Leiaute dos transponders associados ao plano de frequências, Diagrama de Cobertura, e deverão ser descritas as aplicações do sistema, em se tratando tanto de satélite geoestacionário quanto sistemas não- geoestacionários.

Para a inserção de imagens nos itens correspondentes, utilizar o botão *Imagem*  na barra de opções do editor.

Em seguida, observar no item 7, Anexos Obrigatórios, os documentos necessários a serem anexados em conformidade com o disposto no Ato nº 9.526, de 27/10/2021, e demais condições estabelecidas no Regulamento Geral de Exploração de Satélites, de acordo com o tipo do pleito:

- a) Inscrição válida do representante legal no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
- b) Apresentação de cópia do Ato constitutivo e suas alterações vigentes, ou sua consolidação, devidamente registrados ou arquivados na repartição competente, comprovando que o representante legal é uma empresa brasileira e tem sede e administração no país (no caso de sociedade por ações, apresentação da composição acionária do controle societário e os documentos de eleição de seus administradores, exigência também necessária quando se tratar de sociedade que designe sua diretoria nos moldes das sociedades por ações);
- c) Documento expedido pelo órgão competente que demonstre o prazo e as condições de uso do segmento espacial que foram autorizadas no país de origem, e a devida tradução juramentada, no caso de satélite estrangeiro;
- d) Acordos de Coordenação ou a indicação da operação sem direito à proteção e sem causar interferência prejudicial em relação àqueles sistemas cujo acordo não foi obtido, apresentado documentos que comprovem os esforços de coordenação; e
- e) Acordos de Colocalização de satélites, se for o caso.
- f) Documentação em que conste a indicação da empresa brasileira como representante legal da exploradora estrangeira de satélite no tocante ao pleito de conferência do direito de exploração do satélite em questão.



Passo a passo

Para o caso de solicitação de prorrogação de Direito de Exploração de satélite (ou sistemas de satélites) já conferido deverão ser apresentados os documentos indicados no caso de qualquer alteração/atualização dos mesmos. E para o caso de solicitação de alteração de Direito de Exploração de satélite (ou sistemas de satélites), no tocante à adição de faixas de frequências, deverão ser apresentados apenas os documentos indicados no item d) do quadro acima, para o caso de faixas de radiofrequências não compreendidas em acordos de coordenação previamente apresentados.

Por último, o item 8, **Declaração de Termos e Condições**, consiste nas declarações necessárias as quais o operador satelital, ou seu representante legal, deverão se comprometer, em consonância com o disposto no Regulamento Geral de Exploração de Satélites

I - não estar proibida de licitar ou contratar com o Poder Público, não ter sido declarada inidônea ou não ter sido punida nos 2 (dois) anos anteriores com decretação de caducidade de concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações ou de caducidade de direito de uso de radiofrequências;
II - possuir aptidão para o desempenho da atividade pertinente, bem como a existência de pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da autorização;
III - observar a regulamentação aplicável e ter ciência das condições de outorga;
IV - observar as condições de operação contidas na regulamentação nacional e no Regulamento de Radiocomunicações da União Internacional de Telecomunicações, além das condições legais, regulamentares e normativas para Exploração de Satélite, durante o prazo de exploração do satélite; e
V - comprometimento de manter atualizada a informação sobre seus representantes legais no Brasil e de prover a capacidade do Segmento Espacial somente por meio dos representantes indicados, no caso de solicitação de conferência de direito de exploração de satélite estrangeiro.

Importante observar que durante o preenchimento do Requerimento o mesmo poderá ser salvo e o seu preenchimento ser retomado posteriormente, clicando no botão *Salvar*.

No entanto, isso deverá ser feito com a janela do SEI referente ao *Peticionamento de Processo Novo* aberta. Dessa forma, sugere-se que sejam levantados, preliminarmente, todos os dados necessários para o preenchimento do Requerimento antes de se iniciar com o procedimento de Peticionamento de Processo Novo no SEI.

Concluído o preenchimento do Requerimento, clicar no botão *Salvar* e fechar a janela.

Voltando à tela de *Peticionamento de Processo Novo*, deverá ser definido o Nível de Acesso do Requerimento, como Público ou Restrito. Caso Restrito, selecionar a *Hipótese Legal* para tanto.

Documentos

Os documentos devem ser carregados abaixo, poderá alterá-los a qualquer momento sem nec

Documento Principal: Requerimento de l

Nível de Acesso: ? Restrito

Hipótese Legal: ?



Passo a passo

Na sequência, deverão ser anexados os *Documentos Complementares*, conforme indicado no item 7 do Requerimento, de acordo com o tipo de pleito associado ao Direito de Exploração de Satélite. Para tanto, deverão ser carregados por meio do botão **Escolher arquivo**, selecionar o *Tipo de Documento*, preencher o campo *Complemento do Tipo de Documento*, escolher o *Nível de Acesso* (caso Restrito, selecionar a *Hipótese Legal* para tanto) e o *Formato*. Em seguida, clicar em **Adicionar** para carregar o documento.

Documentos Complementares (100 Mb):

Escolher Arquivo Nenhum arquivo escolhido

Tipo de Documento: ? **Complemento do Tipo de Documento:** ?

Nível de Acesso: ?

Formato: ? ☐ Nato-digital ☐ Digitalizado **Adicionar**

Nome do Arquivo	Data
-----------------	------

Finalizado o preenchimento dos dados solicitados na página do *Requerimento de Direito de Exploração de Satélite* e realizado o carregamento dos documentos necessários, deverá clicar no botão **Peticionar**. Assim, será aberta nova tela para concluir e assinar o peticionamento, na qual deverá ser selecionado o Cargo/Função do usuário externo em relação à interessada, inserir a senha de acesso ao SEI e clicar em **Assinar**.

SEI - Concluir Peticionamento - Assinatura Eletrônica - Google Chrome

sei.hm.anatel.gov.br/sei/controlador_externo.php?id_tipo_procedimento=8&acao=peticionamento_usuario_externo...

Concluir Peticionamento - Assinatura Eletrônica

Assinar **Cancelar**

A confirmação de sua senha de acesso iniciará o peticionamento e importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, são de sua exclusiva responsabilidade: a conformidade entre os dados informados e os documentos; a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência; a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada; a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontra; a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

Usuário Externo:

Cargo/Função:

Selecione Cargo/Função

Senha de Acesso ao SEI:

Assim, será aberta nova janela no SEI com a indicação da Data e Horário, Número do Processo e do Recibo eletrônico de protocolo, além do Tipo de Peticionamento.

Concluído esse procedimento, o processo SEI com a solicitação associada ao Direito de Exploração será encaminhada para análise da Anatel.





Dúvidas? Entre em contato por meio do e-mail
orle@anatel.gov.br